

episcopi⁵³⁷, uel eius, cui huiusmodi officia commissa sunt, nec cum eorum⁵³⁸ uoluerit agere⁵³⁹ consilio, bannum⁵⁴⁰ nostrum conponat, et communione priuetur.

Gratian. Cum addit: „extra conscientiam episcopi“, intelligendum relinquit, quod episcopo consentiente aliis ecclesiis dari possunt.

C. LVI. Iuxta dispositionem episcopi decimae distribuuntur.

Item⁵⁴¹.

In sacris canonibus prefixum est, ut decimae iuxta episcopi dispositionem distribuuntur⁵⁴². Quidam autem laici, qui uel in propriis, uel in beneficiis suas⁵⁴³ habent basilicas, contempta episcopi dispositione non ad ecclesias⁵⁴⁴, ubi baptismum, et predicationem, et⁵⁴⁵ manus inpositionem, et alia Christi sacramenta percipiunt, decimas suas dant, sed uel⁵⁴⁶ propriis basilicis, uel aliis⁵⁴⁷ ecclesiis* pro suo libitu tribuunt, quod omnimodis diuinae legi⁵⁴⁸ et sacris canonibus constat esse contrarium. Unde uestram** potestatem ut eos corrigatis expetimus.

Gratian. Cum autem reprehenduntur⁵⁴⁹ a, quia contempta episcopi dispositione hoc faciunt, intelligitur, quod, si episcopo disponente hoc fecerint, inreprehensibiles inueniantur.

C. LVII. Anathema sit qui preter conscientiam episcopi decimas uel⁵⁵⁰ oblationes dispensare uoluerit⁵⁵¹.

Item Simacus Episcopus Ecclesiae catholicae urbis Romae dixit [in Synodo sexta Romana]⁵⁵².

In canonibus, in Gangrensi ecclesia⁵⁵³ apostolica auctoritate conditis, de fructuum oblationibus, quae⁵⁵⁴ ministris ecclesiae debentur, et de his, quae in usus pauperum conferuntur, scriptum habetur⁵⁵⁵: „Si quis oblationes ecclesiae* accipere uel dare uoluerit preter episcopi conscientiam, uel eius, cui huiusmodi officia sunt commissa, nec cum eius uoluerit agere consilio, anathema sit.“ Et iterum⁵⁵⁶ in eodem concilio Gangrensi⁵⁵⁷: „Si quis oblata⁵⁵⁸ Deo dederit uel acceperit preter episcopum, uel eius consensum⁵⁵⁹ qui ab eo constitutus est ad dispensandam misericordiam⁵⁶⁰ pauperibus, et qui dat, et qui accipit anathema sit.“ §. 1. Valde ergo iniquum et ingens sacrilegium est, quaecumque⁵⁶¹ uel pro remedio peccatorum, uel pro⁵⁶² salute, aut⁵⁶³ requie animarum suarum unusquisque uenerabili ecclesiae contulerit aut certe reliquerit, ab his, a⁵⁶⁴ quibus⁵⁶⁵ maxime seruari⁵⁶⁶ conuenit, id⁵⁶⁷ est Christianis et Deum timentibus hominibus⁵⁶⁸, et super omnia a⁵⁶⁹ principibus et primis regionum, in aliud⁵⁷⁰ transferri uel conuerti. Et infra:

§. 2. Generaliter⁵⁷¹ uero quicumque res ecclesiae confiscare, aut competere, uel⁵⁷² peruadere periculosa sua infestatione presumpserit⁵⁷³**, [§. 3.] similiter et hi⁵⁷⁴, qui res ecclesiae iussu uel largitione principum uel quorundam potentum, aut quadam inuasionem aut⁵⁷⁵ tyrannica potestate retinuerint, et filiis uel heredibus suis (ut a quibusdam iam factum audiuius) quasi hereditarias reliquerint, nisi cito⁵⁷⁶ res Dei, ammoniti a pontifice agnita ueritate reddiderint, perpetuo anathemate feriantur. Iniquum enim esse censuimus, ut pocius custodes cartarum quam defensores rerum creditarum⁵⁷⁷ (ut preceptum est) iudicemur. Et infra: §. 4. Ferro enim abscidenda sunt uulnera, quae fomenta non sentiunt. §. 5. Similiter et illi extorres debent fieri ab ecclesia, qui sacerdotali ammonitione non corriguntur dicente Domino⁵⁷⁸: „Auferte malum ex uobis.“ Uniuersa synodus surgens acclamauit. Ut ita fiat⁵⁷⁹ rogamus. Dictum est octies⁵⁸⁰***. Exaudi Christe, Simaco Papae uita⁵⁸¹. Dictum est duodecies.

C. LVIII. Eadem plectetur⁵⁸² a pena qui res ecclesiae et episcoporum bona inuadit⁵⁸³.

Idem⁵⁸⁴.

Similiter et hoc ad omnium ecclesiarum noticiam uestra cunctorumque⁵⁸⁵ exortatione et iudicio censum peruenire, et ab omnibus firmiter teneri, quia res episcoporum ecclesiae esse non dubitantur, si in eorum facultatibus simili fuerit crudelitate grassatum, peruasores rerum⁵⁸⁶ memoratarum predicta canonum districtione⁵⁸⁷ feriantur⁵⁸⁸, ut qui moribus propriis ac nulla conscientiae castigatione corriguntur⁵⁸⁹ saltim ecclesiasticae et canonicae uindictae perfodiantur aculeis.

C. LIX. Res ecclesiasticae⁵⁹⁰ principum auctoritate distribuere non possunt.

Item ex lib.⁵⁹¹ Capitulum Karoli et⁵⁹² Lodowici Imperatorum, [c. 83.]⁵⁹³

Quia iuxta sanctorum Patrum traditionem nouimus res ecclesiae uota fidelium esse, precia peccatorum, et patrimonium pauperum, cuique non solum habita conseruare, uerum etiam⁵⁹⁴, Deo opitulante, conferre temptamus⁵⁹⁵. Ut autem⁵⁹⁶ ab ecclesiasticis* de diuidendis⁵⁹⁷** rebus ecclesiae⁵⁹⁸ suspicionem dudum conceptam penitus⁵⁹⁹ amoueamus⁶⁰⁰, statuimus, ut neque nostris, neque filiorum, et Deo dispensante, successorum nostrorum temporibus⁶⁰¹, ullam penitus diuisionem aut iacturam patiantur⁶⁰².

EDITIO ROMANA.

Causa XVI. Quest. I. c. 56. a) reprehenduntur — c. 57. a) et b) uoluerint c) eam (eius consens.: deest) d) pro: deest e) vel f) quibus haec g) aut h) praesumerit, nisi se** citissime per ecclesiae, de qua agitur, satisfactionem correxerit, perpetuo anathemate feriat. i) octies. Ista seruentur***, precamur. Dictum est decies. Ut in perpetuum maneant, et uestra auctoritate firmetur. Dictum est duodecies — c. 58. a) plectuntur b) inuadunt c) Item in eadem Synodo d) cunctorum e) districtio f) feriantur uindicta — c. 59. a) ecclesiae b) lib. I. c) etiam multa d) optamus e) penitus: deest f) amoveremus g) temporibus, qui nostram vel progenitorum nostrorum uoluntatem vel exemplum imitari uoluerint, h) patiantur

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. LVI. * Aliis ecclesiis: In concilio Ticinensi, unde hoc capitulum uidetur acceptum, legitur: suis clericis; apud Anselmum uero: suis ecclesiis.

** Unde uestram: Verba haec referuntur ad imperatorem Ludovicum II., qui illi synodo interfuit. Quare in ea sequitur: Sacra docet, etc.

C. LVII. * Oblationes ecclesiae: In concilio ipso Gangrensi legitur: Si quis oblationes ecclesiae extra ecclesiam accipere, etc.

** Nisi se: Haec usque ad uersic. Similiter sunt addita ex Symmachi synodo.

*** Ista seruentur: Item haec usque ad uersic. Exaudi.

C. LIX. * Ecclesiasticis: Sequebatur: officiis, quae uox neque in uetus, neque in ipso Capitulari est. Refertur enim ad homines, non ad officia.

** Diuidendis: In capitulari impresso legitur: non diuidendis.

Causa XVI. Quest. I. can. 55. 537) ep.: deest: ib. 538) eius: orig. 539) hoc agere: EGH 540) anathema sit: orig. (bann... priv.: deest); bann... et: deest: Ans. || can. 56. 541) imo ex C. Ticinensi c. 11. hab. ao. 855. ap. Mansi XV, 18. — Ans. V. 46. 542) tribuantur: Ans. 543) proprias: ib. 544) ecclesias: EGH 545) et: deest: orig. 546) vel: deest: ACI 547) suis: Ans. 548) legis: EH; diuinis legibus: C 549) Codd. coll. o. || can. 57. 550) ABCDF 551) ABCDH 552) Sym. Papa: GH; — Caput Pseudois. (cf. Thiel. p. 90. sqq.); — ap. Hirschius p. 681. — Jaffé ante no. CCIV. — Ans. V. 4. (48.); Deused. III, 63.; Ivo Decr. III, 148.; Thuer ed. Roland. p. XIX. putat c. 57. et 58. coniuncta fuisse, quae sententia nostris codicibus non affirmatur. 553) concilio: GH Edd. Bas. Lugd. 554) quas ministri... accipere debent: AB 555) cf. Coll. coll. o. 556) item: EGH 557) Gang.: deest: orig.: — Burch. III, 145.; Ivo Decr. III, 210. 558) oblationes: Ans. (Deo: deest) 559) Coll. coll. o. Edd. Bas. Lugd. II, III.; vel eius consilium: Edd. vell.: eum: Ivo Decr. 560) materiam: Deused. 561) ut quec.: EGH Turrecrm. orig. Deused. 562) Codd. coll. o. Turrecrm. Ans. Deused. 563) ib. 564) a: deest: EGH orig. 565) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ans. Deused. 566) seruare: Deused. 567) id est: deest: Edd. coll. o. pr. Bas. Lugd. II, III. 568) hom.: deest: orig. 569) a: deest: ib. 570) alia: ib. 571) Ivo Decr. III, 148. (can.: nec aliquo se ante; usque ad §. 4.) 572) Codd. coll. o. Deused. 573) Codd. et Edd. coll. o. Ans. Deused. 574) hi: deest: Deused. 575) vel: EGH 576) emptores Dei: EGH (male) 577) hereditarium: EG: hereditarium: H 578) I. Cor. c. 5. v. 13. 579) fiant: Deused. 580) Codd. et Edd. coll. o. Ans. Deused. 581) add.: sit: BEGH Edd. coll. o. || can. 58. 582) ABCD: plectitur: DH; plectatur: EG 583) Codd. coll. o. pr. G 584) Codd. coll. o.: — ap. Hirschius p. 682. — Ivo Decr. III, 148. (can.: nec aliquo se ante) 585) Codd. coll. o. pr. C — Turrecrm. — Bohm. 586) add.: ecclesiasticarum: EGH Edd. Bas. 587) Codd. et Edd. coll. o. Ivo 588) ib. 589) corrigantur: Edd. Bas. orig. || can. 59. 590) Codd. coll. o. 591) Codd. coll. o. 592) et: d'est: AB 593) Cap. I. Capit. Hildowici a. 817. Mon. Germ. LL. I, 206. — Ans. V, 43. (37.) 594) Codd. et Edd. coll. o. 595) AB Ans. 596) tamen ut (aut.: deest): orig. Ans. 597) non diuid.: orig.; non uendendis: Ans. 598) illius: orig. 599) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ans. 600) Codd. et Edd. coll. o. 601) ib. Ans. 602) ib.

Gratian. Cum ergo preter conscientiam episcopi, uel eius, cui huiusmodi⁶⁰³ officia commissa sunt, quilibet prohibetur oblationes ecclesiae distribuere, liquido apparet, quod cum episcopi consensu quibuslibet ecclesiis possint⁶⁰⁴ distribui.

§. 1. Huic interpretationi uidetur contraire auctoritas illa Tolletani Concilii [IV., c. 32.]⁶⁰⁵:

C. LX. Nichil de iure suae diocesis episcopi presumant auferre.

Constitutum est a presenti concilio, episcopos dioceses suas ita regere, ut nichil ex earum iure presumant auferre, sed iuxta priorum auctoritatem conciliorum⁶⁰⁶ tam de oblationibus quam de tributis⁶⁰⁷ ac frugibus⁶⁰⁸ tertiam consequantur⁶⁰⁹. Quod si amplius quippiam⁶¹⁰ ab eis presumptum extiterit⁶¹¹, per concilium restauretur, appellanti⁶¹² a ipsis conditoribus, aut certe propinquis eorum, si iam illi a seculo discesserunt⁶¹³.

C. LXI. Possessiones ecclesiae derelictas nulli sit licentia alienandi.

Item Simacus Papa [ad Caesarium fratrem, c. 1.]⁶¹⁴

Possessiones⁶¹⁵, quas unusquisque ecclesiae proprio dedit aut reliquit arbitrio, alienare⁶¹⁶ a quibuslibet titulis atque⁶¹⁷ distractionibus, uel sub quocumque argumento non patitur, nisi forte⁶¹⁸ aut clericis bonorum⁶¹⁹ meritis⁶²⁰, aut monasteriis religionis intuitu, aut certe peregrinis, si⁶²¹, necessitas largiri suaserit; sic tamen, ut hec ipsa non perpetuo, sed temporaliter perfruatur⁶²².

Gratian. Sed illud Tolletani concilii ita intelligendum est, ut episcopi preter quartam uel tertiam, que secundum locorum diuersitates eis debetur, nichil contingant.

Unde in Concilio Leonis Papae [IV., c. 26.] statutum est⁶²³:

C. LXII. A clericis et piis locis ultra statuta Patrum aliquid episcopus non exigit.

Nulli episcoporum liceat a subiecto sacerdote, uel alio⁶²⁴ quolibet clerico, et piis locis donationes⁶²⁵ ultra statuta Patrum exigere, aut superposita⁶²⁶ in angariis inferre. Sed cum

optimus sit perspector⁶²⁷, ita perspiciat⁶²⁸, ut uniuersae sibi oues commissae a se maxime alantur, atque in necessitatibus adiuuentur, non⁶²⁹ illicitis exactionibus obprimantur, quia Dominus pascere et docere nos docuit et omnibus ministrare, non⁶³⁰ terrenis lucris et⁶³¹ auaritiis delectari.

C. LXIII. De redditibus ecclesiae quarta pars clericis distribuenda est.

Item Gregorius Leoni Episcopo Cathinensi, [lib. VII. epist. 8.]⁶³²

Ad hoc⁶³³ locorum gradus rationis ordo distinxit⁶³⁴ et iudicia esse constituit, ut nec prepositi in obprimendis se frustra ualeant occupare subiectos, nec subiecti iterum contra suos prepositos effrenata sit resultandi licentia. §. 1.⁶³⁵ Volumus⁶³⁶ ergo⁶³⁷, ut quicquid ecclesiae tuae ex⁶³⁸ redditu uel⁶³⁹ quolibet alio titulo fortassis accesserit, quartam⁶⁴⁰ exinde portionem sine diminutione aliqua debeas segregare, atque eam⁶⁴¹ secundum Dei timorem presbiteris, diaconibus ac clero (ut tibi iussum fuerit) discrete diuidere.

C. LXIV. Episcopi turpis lucri gratia nichil a monachis uel clericis suis exigere debent⁶⁴².

Item ex VII. Synodo, [c. 4.]⁶⁴³

Predicator ecclesiae⁶⁴⁴ Paulus diuinus⁶⁴⁵ apostolus, ac si canonem ponens Ephesiorum presbiteris, imo uero et omni sacrate⁶⁴⁶ multitudini ac plenitudini⁶⁴⁷, ita fiducialiter perhibuit: „Argentum et⁶⁴⁸ aurum, aut uestem nullius concupui⁶⁴⁹. Omnia ostendi uobis, quoniam si laborantes oportet suscipere infirmos, beatius existimans⁶⁵⁰ dare quam accipere.“⁶⁵¹ Propter quod et nos docti⁶⁵² ab eo diffinimus⁶⁵³, nullatenus episcopum turpis lucri gratia excogitare⁶⁵⁴ aut excusandas excusationes in peccatis expetere⁶⁵⁵ aurum uel argentum, aut aliam speciem a presbiteris⁶⁵⁶, uel clericis, uel⁶⁵⁷ monachis, qui sub ipso sunt. Ait enim Apostolus⁶⁵⁸: Non⁶⁵⁹ debent filii thesaurarie parentibus, sed parentes filiis.⁶⁶⁰ Et⁶⁶¹ apostolus⁶⁶² Petrus: „Pascite, qui in uobis est, gregem Dei, non coacte, sed spontanee⁶⁶³ secundum Deum, non turpis lucri gratia⁶⁶⁴, neque ut domi-

EDITIO ROMANA.

Causa XVI. Quest. I. c. 59. i) huiusmodi — c. 60. a) appellanti⁶⁰⁵ aut — c. 61. a) alienari b) meritum — c. 62. a) prospiciat b) vel — c. 63. a) Catanensium b) Et infra: §. 1. c) igitur — c. 64. a) Episcopus... debet b) veritatis c) ac plen.: deest d) edocti e) ab episcopis f) Apostolus: iniqui regnum Dei non possidebunt g) nec h) filiis. Et infra: i) Praecepit enim et k) apostolorum summus l) gratia, sed voluntarie

NOTATIONES CORRECTORUM.

tionem tradiderant. Qui in se reuersus S. Bonifacium, et Fuldradum, abbates monasterii S. Dionysii et summum capellanum regis Pipini, ad se uocauit, eisque talia dicens in signum dedit, ut ad sepulchrum illius irent, et si corpus eius ibidem non reperisset, ea, quae dicebat, uera esse concederent. Ipsi autem pergentes ad praedictum monasterium, ubi corpus ipsius Caroli humatum fuerat, sepulchrumque ipsius aperientes, visus est subito exisse draco, et totum illud sepulchrum interius inuentum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos uidimus, qui usque ad nostram aetatem durauerunt, qui huic rei interfuerunt, et nobis uia uoce ueraciter sunt testati quae audierunt atque uiderunt. Quod cognoscens filius eius Pipinus, synodum apud Liptinus congregari fecit, cui praefuit cum S. Bonifacio legatus apostolicus sedis Gregorius nomine. Nam et synodum ipsam habemus, et quantumcumque de rebus ecclesiasticis, quas pater suus abstulerat, potuit, ecclesiis reddere procurauit. Et quantum res ecclesiis, a quibus ablatae erant, restituere propter concertationem, quam cum Waifaro Aquitanorum principe habebat, non praeualuit, precarias fieri ab episcopis exinde petiit, et nonas ac decimas ad restorationem terrarum, et de unaquaque casata duodecim denarios ad ecclesias, unde res erant beneficiatae (sicut in libro capitulum regum habetur), dari constituit, usque dum ipsae res ad ecclesias reuenerent. Unde et dominus Carolus imperator, adhuc in regio nomine constitutus, edictum fecit, ut nec ipse, nec filii eius, neque successores, huiusmodi res agere attentarent. Quod manu sua firmavit, cui plenitudinem habemus, et de

quo capitulum excerptum in libro capitulum eius, quicumque librum illum habet et legere uoluerit, inuenire ualebit. Hanc etiam relationem et in scripturis habemus, et quidam nostrum etiam uia uoce dominum Ludouicum imperatorem patrem vestrum referre audiuimus. Huius historiae mentio etiam est in vita B. Eucherii, episcopi Aurelianensis, et B. Rigoberti, archiepiscopi Remensis. Quis uero esset huiusmodi ecclesiasticorum bonorum diuisio, quam Carolus Martellus induxit, Pipinus autem et Carolus imperator prohibuerunt, eodem libro I. Capitularium, ante capitulum istud 83., sic exponitur: Tempore Hadriani Papae, et Caroli M. imperatoris quando Paulinus episcopus tenuit uices apostolicas sedis, in Aquis fuit factum istud capitulum, propter hoc, quia laici homines solebant diuidere episcopata et monasteria ad illorum opus, et non remanisset ulli episcopo, nec abbati, nec abbatissae, nisi tantum, ut uelut canonici et monachi uicerent.

C. LXIV. * Caput hoc antea citabatur ex VI. synodo. Est autem in VII. ex versione Anastasii, ex qua nonnulla his sunt addita, demta, emendata.

** Excogitare: Verba graeca: ὀρίζουεν, μὴ ὧως ἀσχοκερδῶς ἐπινοῦσθαι ἐπὶ λαοκτονῶν προφασίζομεν προφάσεις ἐν ἀμαρτίαις, ἀπατεῖν χροσόν, sic clarius uerterentur: statuimus, ne ullo modo turpis lucri gratia in mentem ueniat episcopo excusanti excusationes in peccatis poscere aurum, etc.

Causa XVI. Quest. I. can. 59. 603) ACDFG 604) possunt: CDEGH || can. 60. 605) c. 33. hab. a. 633. ap. Bruns I, 233; Burch. III, 203. (can.: auaritia radix; cont.): Ivo Decr. III, 255. (ut ap. Burch. cont.): — Abbo Floriac. c. 35. (can. contin.) 606) conc.: deest: Ed. Arg. Nor. 607) de decimis et de trib.: Burch. Ivo 608) fructibus: Abbo 609) consequuntur: H Ed. Bas. 610) quipp.: deest: Ed. Bas. Abbo 611) add.: fuerit uel: EGH; fuerit: Ed. Bas. Ivo 612) Codd. et Ed. coll. o. Burch. Ivo 613) decesserunt: Ed. coll. o. orig. Hsp. Abbo || can. 61. 614) scr. ao. 513. ap. Thiel p. 724. — Jaffé no. 477. — Ans. V, 47. (51.); Deused. II, 44.; Polyc. III, 12, 11. 615) add.: igitur: Ans. Deused. 616) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II, 111.; — Polyc. 617) aut: H Ed. coll. o. 618) forsitan: orig. Ans. Deused. Polyc.: seqq. culpa scriptoris omisa sunt ap. Polyc. et in Codd. coll. 619) horum: orig. Deused.; honorum: Ans. 620) Codd. coll. o. orig. Ans. Deused.; pro meritis: Ed. Arg. Nor. Ven. I. II. 621) ei: deest: orig. 622) perfruatur: A: fruantur: B: habeant: Ans. Deused.; add.: donec uixerint: orig. || can. 62. 623) ex C. Rom. Eugenii II. hab. a. 825. c. 26. ap. Mansi XIV, 1002.; et Leonis IV. ib. 1012.; Ans. VI, 166. (171.) Deused. II, 49.; Polyc. IV, 21, (22) 2.; Caes. IV, 89. 624) aliquolibet: orig. 625) donationes: CD 626) superpositi: A: superposita: B: supposita: Ed. coll. o. pr. Bas. 627) prospector: orig. 628) Codd. et Ed. coll. o. pr. Lugd. II, 111.; — Corr. Ans. Deused. Polyc. 629) quam illicite, exactis dationibus: orig. Ans. Deused. Polyc.: hic est finis Eugenii canonis; reliqua a Leone IV. addita sunt. 630) nec: EG 631) Codd. et Ed. coll. o.: sed (?): Deused. || can. 63. 632) Codd. coll. o.: Cartaginensi: Ed. coll. o. pr. Bas.; — Ep. T. ser. ao. 597. lib. VIII. Ed. Mauv. — Jaffé no. 1128. — Caes. VII, 102.; — Ans. V, 67. (68.) a Corr. et R. citatur sed in Cod. coll., quo eodem R. usus est canonem cit. non inuenimus. 633) hec: EGH 634) distribuit: ib. Ed. Bas. 635) Codd. coll. o. 636) Abbo Flor. c. 35. (can. cont.) 637) Codd. coll. o. orig.; deest: Abbo 638) vel ex: EGH Ed. Bas. Lugd. II, 111. 639) vel ex: EGH 640) ut quart.: Ed. Bas. Lugd. II, 111. 641) eandem: EGH || can. 64. 642) Codd. coll. o. pr. C 643) ex VI. syn.: BEG Ed. coll. o. pr. Bas.; VIII.: F. IX.: D Ed. Bas.; — hab. ao. 787. — interpret. Anastasiana. — Ans. VI, 167. (173.); Deused. II, 6. 644) Codd. et Ed. coll. o. orig. Ans. Deused.; — cf. Act. c. 20. 645) diuinitus: EGH 646) sacrae: EGH; sanctae: Deused. 647) Codd. et Ed. coll. o.: plenitudini: Ans. Deused.; in graeco est: πληροῦς. 648) aut: orig. 649) add.: Ipsi scitis, quoniam ea, quae mihi opus erant, et illa, qui necum sunt, ministravi manus ista: Ed. Ven. I. II. Par. Lugd. 650) existimantes: orig. 651) q. acc.: deest: ib. 652) Codd. et Ed. coll. o. Turrecrem. 653) diffinimus: Codd. coll. o. pr. Bas. Par. Lugd. 654) et exp.: orig. 655) Codd. et Ed. coll. o. Ans. Deused.; et non: orig. 659) Codd. et Ed. coll. o. Ans. Deused. 660) ib. — Petr. principalis apostolorum summitas: orig. 661) Codd. et Ed. coll. o. — cf. I. Petr. c. 5. v. 2. 662) spontanei: Ed. Bas.; sponte: Ed. reli.

nantes in clero^{664m}, sed forma facti gregis⁶⁶⁵. Et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis inmarcescibilis⁶⁶⁶ⁿ gloriae coronam.

Gratian. *Illud autem, quod in fine capituli Simaci ponitur: „Hec ipsa non perpetuo, sed temporaliter perfruuntur,“ ad personales tantum possessiones, clericorum uidelicet et pauperum, non ad monasteriales referendum est.*

VII. Pars. §. 1. *Quam uero sit graue apud Deum decimas, et oblationes, ac primicias⁶⁶⁷ sacerdotibus non soluere, auctoritate Ieronimi et Augustini apparet.*

Ait namque Ieronimus super Malachiam^{668a}:

C. LXV. *Reus apud Deum habetur qui sacerdotibus decimas non soluerit.*

„Reuertimini ad me, et ego^{669b} reuertar ad uos, dicit Dominus exercituum; et dixistis, in quo reuertemur? Si homo affigit⁶⁷⁰ Deum, quia uos configitis⁶⁷¹ me, et dixistis, in quo configimus⁶⁷² te? in decimis et in^{673c} primiciis⁶⁷⁴. Et^{675d} in penuria uos maledicti estis, et me configitis⁶⁷⁶ tota gens.“ Nunc sequamur ordinem prophetarum^{677e}. „Quia michi non reddidistis decimas et primicias, idcirco in fame et penuria maledicti estis, et me uos subplantastis^{678f}, siue defraudastis^{679g}. Ecce^{680h} annus expletus est, et nichil in meos thesauros, sed in uestra horrea comportastis et pro decimis et primiciis, quae parua erant, ut⁶⁸¹ⁱ a uobis⁶⁸² darentur, ubertatem possessionum uestrarum et omnem frugum habundantiam perdidistis. Ut autem sciatis, me hoc⁶⁸³ irascente⁶⁸⁴ perfectum, quia fraudastis me parte mea, hortor uos atque commoneo, ut inferatis decimas in horrea⁶⁸⁵, hoc est in thesauros templi, et habeant sacerdotes atque Leuitae, qui michi ministrant⁶⁸⁶, cibos, et probate me, si non tantas pluuias effuderō, ut catheractae celi apertae esse credantur, „et effundam uobis benedictionem usque ad habundantiam.“ Verbum effusionis nomen largitatis ostendit. Sed fieri potest, ut agros irrigantibus pluuiis sit quidem fertilitas, uerum aut locusta ueniet^{687k}, aut brucus, aut erugo, aut eruca, et^{688l} labores hominum uastabunt^{689m}. Propterea subiungit⁶⁹⁰ⁿ et dicit: „Et increpabo pro uobis deuorantes,“^{691o} locustam uidelicet, et reliqua, quae diximus, „et non corrumpent^{692p} fructum terrae uestrae.“ §. 1. ^{693q} Si quando fames, et penuria, et rerum omnium egestas obprimunt^{694r} mundum, sciamus, hoc ex Dei ira descendere, qui se in pauperibus, si non accipiant elemosinam, fraudari loquitur, et suas^{**} possessiones possumus decimas et primicias interpretari. §. 2. Si quis doctus et eruditus lege^{695s} Domini^{696t} potest alios⁶⁹⁷ uerudire, non debet suae adsignare prudentiae ingenioque quod possidet, sed gratias agat Domino^{698v} primum, qui cuncta largitur, deinde sacerdotibus eius ac ministris^{699w}, a quibus doctus est. Si enim non egerit gratias, sed sibi scientiam uendicauerit⁷⁰⁰, in penuria male-

dicetur. Quod si intelligens largitorem Deum, et agens his gratias, per quos a Deo eruditus est⁷⁰¹, humiliauerit se, et in horreum Dei⁷⁰² intulerit cibos, hoc est scripturae^{703x} alimenta in ecclesia populis ministrauerit, statim aperientur super eum catheractae celi, et effundetur pluuiia spiritualis^{704y}, et mandabit^{705z} nubibus suis, ut pluant super eum imbrem, et habundantia rerum omnium perfruatur.

C. LXVI. *Decimae^{706a} sacerdotibus sunt reddendae^{707b}.*

Item Augustinus [serm. CCXIX. de tempore]^{708}.*

Decimae tributa sunt egentium animarum. Quod si decimam^{709c} dederis, non solum habundantiam fructuum recipies, sed etiam sanitatem⁷¹⁰ corporis^{711d} consequeris. Non igitur Dominus Deus premium postulat, sed honorem. Deus enim noster, qui dignatus est totum dare, decimam a nobis dignatus est accipere^{712e}, non sibi, sed nobis sine dubio profuturam. Sed si tardius dare peccatum est, quanto magis^{713f} peius est peccatum^{714g} non dedisse? De milicia, de negotio et^{715h} de artificio redde decimas. Cum enim decimas dando et terrena et celestia possis premia promereri⁷¹⁶ⁱ pro auaritia⁷¹⁷ duplicem benedictionem fraudas^{718k}? Hec est enim Domini^{719l} iustissima consuetudo, ut si tu illi decimam⁷²⁰ non dederis, tu ad decimam reuoceris. Dabis in pio militi quod non uis dare sacerdoti. Benefacere Deus semper paratus est, sed hominum malicia prohibetur. Decimae etenim^{721m} ex debito requiruntur, et qui eas dare noluerint⁷²²ⁿ res alienas inuadunt. Et quanti pauperes in locis suis^{723o}, ubi ipse habitat, illo decimas non dante fame mortui fuerint, tantorum homicidiorum reus ante tribunal eterni iudicis apparebit, quia rem a Domino^{724p} pauperibus delegatam⁷²⁵ suis uisibus reseruauit. Qui ergo sibi aut premium comparare, aut peccatorum desiderat indulgentiam promereri, reddat decimam; etiam⁷²⁶ de nouem partibus studeat elemosinam dare⁷²⁷ pauperibus.

C. LXVII. *Se ipsum condempnat qui euangelizantibus necessaria subtrahit.*

Item Ieronimus [in comm. ad c. 3. epistolae ad Titum, in fine.]⁷²⁸

Apostolicis uiris et euangelizatoribus Christi in necessariis uisibus nolle tribuere, se^{729a} ipsum condempnare est.

Quod autem decimae episcoporum consensu monachis licite tribuantur B. Ieronimus Damaso Papae scribit, dicens^{730}.*

C. LXVIII. *Liberum est clericis monachis decimas concedere.*

Quoniam quicquid habent clerici pauperum est, et domus illorum omnibus debent esse communes, susceptioni peregrinorum et hospitum inuigilare debent, maxime curandum est illis, ut de⁷³¹ decimis et oblationibus cenobii et senodochiis qualem uoluerint et potuerint sustentacionem

EDITIO ROMANA.

Causa XVI. Quest. I. c. 64. m) cleris n) immarescibilem — c. 65. a) in comment. ad c. 3. Malachiae b) ego: deest c) in: deest d) Et: deest e) prophetiae f) supplantatis g) fraudatis h) atque priuatis gens tota. Pro gente, quae in Hebraico scribitur *גוֹי*, annum I XX. transtulerunt, *εἰς* pro *ἐν*, et est sensus. Ecce i) si k) ueniet: deest l) destruant et m) pereant n) iungit o) devorantem p) corrumpet q) Et infra: §. 1. r) opprimunt s) legem t) Dei u) tradendae v) Deo w) magistris x) scripturae sanctae y) spiritalis z) mandabit Deus — c. 66. a) Quod dec. b) ceteros c) decimas d) corporis et animae e) recipere f) magis: deest g) pecc.: deest h) et: deest i) promereri, quare k) fraudatis l) Dei m) enim n) noluerit ... inuasit o) suis: deest p) Deo — c. 67. a) sterilitatis se

NOTATIONES CORRECTORUM.

C. LXV. * Pro gente: Haec usque ad vers. Ecce annus, addita sunt ex B. Hieronymo ad sententiae integritatem.

** Et suas: In originali sic legitur: fraudari se loquitur et sua portione privari. Possumus decimas et primicias etiam [et: Ed. Migne] sic interpretari. Sed ob glossam non est mutatum. Alia uero quaedam emendata sunt.

Causa XVI. Quest. I. can. 64. 664) Codd. et Edd. coll. o. orig. Ans. Deusd. 665) gregi: ABE Ans.; add.: ex animo: Fld. Bas. Lugdd. 666) Codd. et Edd. coll. o. 667) primitia ecclesiae: EGH || can. 65. 668) Codd. coll. o.; ad c. 3. v. 7. — 669) Codd. et Edd. coll. o. pr. A 670) affigit: AEF Ed. Bas.; affixerit: B; affigeret: D Edd. rel. pr. Par. Lugdd. II. III. (affigit) 671) affligitis: EH Ed. Bas.; configitis: BF Edd. rel. 672) configimus: BF Edd. coll. o. pr. Par. Lugdd. III.; conuiximus: orig. 673) Codd. coll. o. 674) primitiuis: orig. 675) Codd. coll. o. Ed. Arg. Codd. orig.; Et ideo in: Edd. rel. 676) configitis: BF Edd. coll. o. pr. Par. Lugdd. III.; vos conuixitis: orig. 677) Codd. et Edd. coll. o. 678) Codd. et Edd. coll. o. 679) ib. pr. AB (fraudati estis) 680) Codd. et Edd. coll. o. 681) ib. 682) nobis: H Ed. Bas. 683) haec ... perfecta: C; id: Edd. Bas. Lugdd. 684) add.: id est: EGH 685) add.: mea: Edd. coll. o. 686) ministrant: H Edd. Arg. Bas. 687) ABDF Edd. coll. o. pr. Lugdd. II. III.; ueniat: Edd. Lugdd. II. III.; locustae uenient: C 688) Codd. coll. o. 689) Codd. et Edd. coll. o. 690) CDEFGH Edd. Bas. Lugdd. II. III.; adiungit: B Edd. rel. 691) ABCDF Edd. coll. o.; locustas: Edd. coll. o. 692) Codd. coll. o. 693) Codd. coll. o. 694) Codd. et Edd. coll. o. 695) ABCDEH orig. 696) Codd. coll. o. 697) Codd. et Edd. coll. o. 698) ABCD 699) Codd. et Edd. coll. o. 700) vendicat: AC; sibi: deest: ABD 701) est: deest: EH 702) Domini: EGH Ed. Bas. 703) Codd. et Edd. coll. o. 704) ABCDEGH 705) Codd. et Edd. coll. o. || can. 66. 706) Codd. coll. o. 707) Codd. coll. o. pr. C (soluendae) 708) in Ed. Maur. Sermo 277. no. 2. — Sermo non satis certae auctoritatis ex sententia Maurinor. — Ans. v. 34; Caes. VII. 38. 709) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 710) salutem: EGH Ed. Bas. 711) ABCDF Ans. 712) ABC Ans. 713) Codd. et Edd. coll. o. pr. Ed. Bas. — Ans. 714) Codd. et Edd. coll. o. pr. C (pecuniam) — Ans. 715) Codd. coll. o. Ans. 716) Codd. coll. o. Edd. Arg. Bas. Ans. 717) per auaritiam: Ans. 718) Codd. coll. o. Ed. Bas. Ans. 719) ib. 720) decimas: AB 721) ABCDF Ans. 722) Codd. et Edd. coll. o. Ans. 723) Codd. coll. o. pr. C; — Ans. 724) Codd. coll. o. Ans. 725) add.: erogatum vel: EGH 726) et: CDEGH; et etiam: AB 727) facere: EGH Ed. Bas. || can. 67. 728) ad v. 14. no. 740. in Ed. Migne. 729) Codd. et Edd. coll. o. || can. 68. 730) Caput incertum; — cf. Berard. III. 152. sqq. 731) in: A; deest: B